

1520568-89.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244463/2022 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 27261313 - 22º

D.P. SAO MIGUEL PTA, 2244463 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARTHUR VINICIUS DE PAULO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520568-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520568-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244463/2022 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 27261313 - 22º

D.P. SAO MIGUEL PTA, 2244463 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARTHUR VINICIUS DE PAULO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ARTHUR VINICIUS DE PAULO SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343, porque, no dia 06 de setembro de 2022, por volta das 11h30, na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, 97, Vila Mara, nesta cidade e comarca da capital, guardava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 10 (dez) porções com 10,7 g (dez

gramas e sete decigramas) de maconha (TETRAHIDROCANNABINOL - THC), e 9 (nove) eppendorfs com 8 g (oito gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/08; auto de exibição e apreensão à fl. 9; termos de depoimento às fls. 10/11; laudo de constatação às fls. 31/34 e 113/116; relatório de investigação as fls. 195/196 e exame químico-toxicológico às fls. 197/199.

O réu foi regularmente citado à fl. 181, apresentou resposta à acusação as fls. 121/150 e a denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 182/183).

Durante audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, colhida por teleconferência, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 9), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos do exame toxicológico (fls. 197/199).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva, por outro lado, restou duvidosa.

Vejamos.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os policiais civis Osvaldo e Efraim, que se encontravam na região para cumprir diligências de outra operação, avistaram o réu em atitude suspeita, em que próximo a grade do condomínio CDHU, realizava contato e "troca" com pessoas que passavam pelo local. Após breve campana, os policiais deliberaram pela abordagem de ARTHUR, de maneira que, em revista pessoal, foram encontradas drogas variadas e já fracionadas, bem como a quantia em espécie de R\$ 137,00, em notas trocadas. Conduziram o réu à distrital.

Em relatório policial, anexaram fotografias às fls. 195/196, a fim de demonstrar a movimentação do réu, antes da abordagem.

Em solo policial, o réu optou por manter-se em silêncio e, em juízo, negou a traficância, asseverando que estava fazendo uso de maconha, com seu irmão e um amigo. Disse que possuía outras duas porções do mesmo entorpecente consigo, destinadas ao seu consumo. Asseverou que, de fato, havia um rapaz vendendo drogas, do lado externo do edifício, mas ele correu quando percebeu a aproximação dos agentes policiais, deixando no local uma sacola com o restante dos entorpecentes apresentados. Confirmou que ser a pessoa vestindo vermelho, na fotografia de fl. 195, e afirmou que, no retrato, está conversando com um conhecido da rua, que se aproximou para pedir dinheiro, enquanto ele e os amigos faziam uso da maconha. Corroborando integralmente sua narrativa, duas testemunhas foram ouvidas, Janaína e Bruno, relatando a mesma sequência fática.

Pela prova colhida, entendo que até há indícios de que ARTHUR pudesse estar exercendo a traficância no local, todavia, eles não são fortes o suficientes para embasar o decreto condenatório.

Os policiais asseveraram que a campanha prévia de observação foi muito rápida, que somente foi possível tirar um retrato nos poucos minutos que permaneceram ali. As duas testemunhas arroladas pela defesa, confirmaram que o rapaz retratado não estava ali comprando, é um conhecido do local e apenas se aproximou do réu para conversar com ele.

Os policiais não deixaram claro, ainda, onde exatamente encontraram os entorpecentes, se na posse de ARTHUR ou nas proximidades dele e, diante da notícia de que um rapaz correu, deixando para trás uma sacola, antes da abordagem, é possível crer que ele estivesse no comércio ilícito.

A dúvida beneficia o acusado e, por isso, deve prevalecer.

Viável, assim, a desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 28 da

Lei de Drogas, haja vista a confirmação pelo réu de que, além do cigarro de maconha que consumiam, ele possuía outras duas porções do mesmo entorpecente para o seu consumo.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática do delito capitulado no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Tratando-se de réu reincidentes (processo nº. 0112330-67.2012.8.26.005), aplico pena de 10 meses de prestação de serviços.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ARTHUR VINICIUS DE PAULO SILVA, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade e, por conseguinte, JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, pelo cumprimento integral da pena, eis que ficou encarcerado cautelarmente desde o flagrante.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a liberação da quantia apreendida em favor do réu.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 31 de outubro de 2022

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA